

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 Dhoulhijja 1414 - 7 Juin 1994

137^{ème} année

N° 44

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination de membres du gouvernement 936

Premier Ministère

Décret n° 94-1223 du 16 mai 1994, portant approbation des augmentations des salaires au profit des agents des entreprises publiques régis par le statut général des personnels des entreprises publiques ou par des conventions d'établissement 936

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 94-1148 du 23 mai 1994, portant création d'emplois au ministère de l'intérieur 936

Décret n° 94-1149 du 23 mai 1994, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Kalla Sghira d'une parcelle de terrain nécessaire à l'ouverture d'une rue 937

Nomination d'un sous-directeur 937

Nomination d'un chef de cellule 937

Nomination de chefs de circonscription 937

Nomination d'un chef de service 937

Création d'un marché hebdomadaire 937

Ministère de la Justice

Décret n° 94-1157 du 23 mai 1994, fixant les conditions et le programme de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat 937

Révocation d'un magistrat 939

Révocation d'un huissier-notaire 939

Démission d'un notaire 939

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination de chefs de division 939

Ministère de la Défense Nationale	
Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'ingénieur divisionnaire	939
Ministère de l'Economie Nationale	
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 mai 1994 relatif à un permis de recherche	939
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société El Bouniane	939
Ministère du Plan et du Développement Régional	
Nomination d'ingénieurs en chef	940
Liste des agents à promouvoir dans le grade d'ingénieur général	940
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 94-1165 du 23 mai 1994, portant approbation des statuts-type des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire	940
Décret n° 94-1166 du 23 mai 1994, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires	943
Nomination d'un commissaire régional	945
Nomination de chefs de division	945
Nomination de chefs d'arrondissement	945
Nomination de chefs de service	945
Attribution de l'ordre du mérite agricole	945
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du 19 mai 1994 fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement d'inspecteurs centraux de la conservation de la propriété foncière	945
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du 19 mai 1994 fixant le règlement et le programme du concours externe pour le recrutement des proposés de la conservation de la propriété foncière	948
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du 19 mai 1994 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière	949
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du 19 mai 1994 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière	950
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du 20 mai 1994 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière	950
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 mai 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade d'agent de constatation de la propriété foncière	952
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière	952
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière	953
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories III, et IV dans le grade de préposé de la conservation de la propriété foncière	953
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration d'ouvriers appartenant aux catégories III et IV dans le grade de préposé de la constatation de la propriété foncière	954

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Nomination d'un sous-directeur	954
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un chargé de mission	954
Ministère du Transport	
Maintien en activité dans le secteur public	955
Liste des agents à promouvoir au grade d'officier principal de première classe de la marine marchande	955
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef	955
Ministère des Communications	
Nomination d'un chef de service	955
Création d'établissements postaux	955
Ministère de l'Éducation et des Sciences	
Cessation de fonctions d'un directeur	955
Cessation de fonctions d'un sous-directeur	955
Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences, de l'agriculture et des communications du 19 mai 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 12 avril 1994 fixant les programmes des épreuves des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs	955
Ministère de la Culture	
Nomination d'un inspecteur régional	956
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chargé de mission	956
Arrêté du ministre de la santé publique du 19 mai 1994 portant création et organisation d'un comité technique pour la prévention et la lutte contre les anthraces	956
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un membre représentant le ministère de l'économie nationale au conseil d'administration de la caisse des retraites du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports	956

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1219 du 1er juin 1994.

Monsieur Mondher Zenaïdi, est nommé ministre du transport.

Par décret n° 94-1220 du 1er juin 1994.

Monsieur Ahmed Friâa est nommé ministre de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 94-1221 du 1er juin 1994.

Monsieur Slaheddine Bouguerra est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie nationale.

Par décret n° 94-1222 du 1er juin 1994.

Monsieur Chedly Laroussi est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 94-1223 du 16 mai 1994, portant approbation des augmentations des salaires au profit des agents des entreprises publiques régis par le statut général des personnels des entreprises publiques ou par des conventions d'établissement.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du code du travail ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices, des établissements à caractère industriel ou commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, notamment ses articles 1, 2 et 75,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques,

Vu le décret n° 91-246 du 11 février 1991 portant approbation des augmentations des salaires au profit des agents des entreprises publiques régis par le statut général des personnels des entreprises publiques,

Vu les délibérations de la commission supérieure de supervision et de coordination,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont approuvées les augmentations des salaires de quelque forme que ce soit arrêtées par la commission supérieure de supervision et de coordination au profit des agents des entreprises régis par la loi n° 85-78 du 5 août 1985 ou par des conventions d'établissement.

Art. 2. - Il est interdit d'accorder ou de revaloriser toute indemnité ou avantage de quelque nature que ce soit durant la période d'application des augmentations salariales visées à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Toutes dispositions relatives aux augmentations de rémunération de quelque nature que ce soit prévue au profit des personnels de la fonction publique ne sont pas applicables aux agents des entreprises susvisées et ce nonobstant toute autre disposition réglementaire contraire prévue dans les statuts particuliers de ces entreprises ou par leur convention d'établissement.

Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 94-1148 du 23 mai 1994, portant création d'emplois au ministère de l'intérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994,

Vu le décret n° 73-494 du 20 octobre 1973, fixant le statut du personnel des bibliothécaires documentalistes et archivistes de l'administration, des collectivités publiques locales et des établissements publics ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, modifié par le décret n° 90-769 du 12 mai 1990,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut du corps des médecins dentistes de la santé publique,

Vu le décret n° 93-2511 du 29 décembre 1993, portant repartition par article des crédits ouverts par la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi des finances pour la gestion 1994,

Vu l'avis du ministre des finances,

Décrète :

Article premier. - Sont créés au ministère de l'intérieur les emplois suivants au titre de l'année 1994 :

1 - Corps des personnels des bibliothécaires et documentalistes et archivistes :

* 10 emplois d'archivistes pour une période de deux mois à compter du 1er novembre 1994.

2 - Corps administratif commun :

* 06 emplois de secrétaire d'administration pour une période de deux mois à compter du 1er novembre 1994.

3 - Corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique :

* un (01) emploi de programmeur pour une période d'un mois à compter du 1er décembre 1994.

* 10 emplois d'opérateur pour une période d'un mois à compter du 1er décembre 1994.

4 - Corps médical et para-médical :

* 04 emplois de médecin spécialiste de la santé publique pour une période de deux mois à compter du 1er novembre 1994.

* 05 emplois de médecin de la santé publique pour une période de deux mois à compter du 1er novembre 1994.

* un (01) emploi de médecin dentiste de la santé publique pour une période de deux mois à compter du 1er novembre 1994.

* un (01) emploi de maître de conférence agrégé pour ordre.

* 04 emplois d'assistant hospitalo-universitaire pour ordre.

* un (01) emploi de médecin des hôpitaux pour ordre.

5 - Corps des ouvriers :

* 50 emplois d'ouvrier de la catégorie une à la catégorie dix pour une période des six mois à compter du 1er juillet 1994.

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-1149 du 23 mai 1994, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Kalla Sghira d'une parcelle de terrain nécessaire à l'ouverture d'une rue.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code sur l'urbanisme et notamment son article 39,

Vu le décret du 19 janvier 1957, portant création de la commune de Kalla Sghira,

Vu la délibération du conseil municipal de Kalla Sghira dans sa séance du 7 août 1993,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat,

Décrète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Kalla Sghira une parcelle de terrain nécessaire à l'ouverture d'une rue indiquée sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre : 1

Nature de l'immeuble : parcelle de terrain

N° du titre foncier : non immatriculé

Lieu : rue de la Meque

Superficie en m2 : 124 m2

Noms des propriétaires ou présumés tels : héritiers Abdelhamid Bouabid.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ledit immeuble.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le président de la commune de Kalla Sghira est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1150 du 20 mai 1994.

Monsieur Lotfi Ben Amor, est chargé des fonctions de sous-directeur à la commune de Carthage.

Par décret n° 94-1151 du 20 mai 1994.

Monsieur Abdelaziz Rhili, administrateur, est chargé des fonctions de chef de cellule de contrôle de gestion au gouvernorat de Tunis avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-1152 du 20 mai 1994.

Monsieur Kamel Azaïez, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de circonscription de Tunis-Sud des voiries à la direction des voiries à la commune de Tunis avec rang et avantages de chef de service.

Par décret n° 94-1153 du 20 mai 1994.

Monsieur Khaled Zguimi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de circonscription de Tunis-centre de la propreté à la direction de la propreté à la commune de Tunis avec rang et avantages de chef de service.

Par décret n° 94-1154 du 19 mai 1994.

Monsieur Mohamed Ben Rhouma, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de circonscription de Tunis-Sud de la propreté à la direction de la propreté à la commune de Tunis avec rang et avantages de chef de service.

Par décret n° 94-1161 du 20 mai 1994.

Monsieur Nabil Ammous, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la documentation et de l'édition à la sous-direction du suivi à la commune de Sfax.

MARCHE HEBDOMADAIRE

Par décret n° 94-1155 du 19 mai 1994.

Est institué à la commune de l'Ariana du gouvernorat de l'Ariana un marché hebdomadaire qui se tiendra le vendredi.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° 94-1157 du 23 mai 1994, fixant les conditions et le programme de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat et notamment son article 3,

Vu le décret n° 61-154 du 7 avril 1961, fixant les conditions et le programme de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat,

Vu l'avis des ministres de la justice, des finances et de l'éducation et des sciences,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre I

Dispositions générales

Article premier. - Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est un diplôme national à caractère professionnel supervisé par une commission nationale unique.

Titre II

Les cours

Art. 2. - Sont organisés dans les facultés de droit ou des sciences juridiques des universités tunisiennes, des cours de préparation des candidats à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévu à l'article 3 de la loi susvisée n° 89-87 du 7 septembre 1989.

Art. 3. - L'inscription pour assister au cours de préparation des candidats à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'est permise qu'aux titulaires d'une maîtrise de droit ou de sciences politiques, d'un diplôme obtenu au bout de quatre ans d'études de droit ou de sciences juridiques ou d'un diplôme équivalent et également aux étudiants de la quatrième année inscrits aux facultés de droit ou de sciences juridiques des universités tunisiennes.

Cette inscription est annuelle et liée au versement d'un droit d'inscription pour assister aux cours de préparation des candidats à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui sera déterminée par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences après avis du ministre des finances.

Art. 4. - Les cours de préparation des candidats à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont assurés par des professeurs titulaires du doctorat, des magistrats du troisième grade et des avocats près la cour de cassation.

Les professeurs sont désignés par le ministre de l'éducation et des sciences, les magistrats par le ministre de la justice et les avocats par le bâtonnier de l'ordre national des avocats. Cette désignation doit se faire dans un délai ne dépassant pas le 15 septembre de chaque année.

Art. 5. - Les cours de préparation des candidats à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat portent sur :

- l'organisation de la profession d'avocat en droit tunisien et comparé en moyenne de quinze heures
- la procédure civile et commerciale en moyenne de quinze heures
- la procédure pénale en moyenne de quinze heures
- la procédure administrative et fiscale en moyenne de quinze heures
- les travaux pratiques en moyenne de vingt heures.

Titre III

L'examen

Art. 6. - La date du début de la session d'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'éducation et des sciences.

Art. 7. - Ne peuvent participer à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat que les candidats titulaires d'une maîtrise de droit ou de sciences juridiques, d'un diplôme obtenu au bout de quatre années d'études de droit ou sciences juridiques, ou d'un diplôme équivalent.

En outre, la participation à l'examen nécessite que le candidat soit inscrit au cours de préparation du certificat d'aptitude à la

profession d'avocat répondant au règlements d'assiduité de la faculté concernée et ayant présenté dans les délais impartis une demande écrite à cet effet au doyen de la faculté où il a suivi le cours.

Art. 8. - Le candidat à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat subit des épreuves écrites et des épreuves orales.

Art. 9. - Les épreuves écrites se déroulent dans les facultés de droit ou de sciences politiques.

Les épreuves écrites sont :

- une épreuve théorique en culture juridique générale d'une durée de trois heures (coefficient 1)
- une épreuve pratique en matière de procédure d'une durée de trois heures (coefficient 1)

Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves écrites que lorsqu'il aura obtenu 20 points au moins sur 40 points.

Art. 10. - Le candidat déclaré admis aux épreuves écrites participe aux épreuves orales.

Les épreuves orales se déroulent à Tunis dans l'une des facultés de droit ou des sciences juridiques désignée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'éducation et des sciences.

Les épreuves orales sont :

- 1 - une épreuve orale sur la déontologie de la profession en droit tunisien comparé (coefficient 1)
- 2 - une plaidoirie de dix minutes environ après une préparation qui dure une demi-heure permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à l'exercice de profession d'avocat (coefficient 1).

Art. 11. - Est admis le candidat qui obtient un total minimum de 40 points sur 80 points dans les épreuves écrites et orales.

Art. 12. - Le candidat non admis aux épreuves orales est déchu de son admissibilité aux épreuves écrites.

Art. 13. - La commission nationale unique est composée :

- du procureur général, directeur des services judiciaires au ministère de la justice (président), et en cas d'empêchement, un haut magistrat désigné par le ministre de la justice
- de l'un des doyens des facultés de droit ou des sciences juridiques ou son représentant parmi les professeurs de la faculté assurant des cours d'aptitude désigné par le ministre de l'éducation et des sciences
- du bâtonnier de l'ordre national des avocats ou son représentant parmi les avocats assurant les cours d'aptitude.

Art. 14. - La commission nationale unique est chargée :

- 1 - de proposer les sujets des épreuves écrites et les distribuer aux différentes facultés où une commission d'examen est constituée pour chacune d'elles assure la correction des copies des deux épreuves écrites et rend publique la liste des admissibles. Les membres de cette commission sont tous des enseignants des matières du certificat d'aptitude à la faculté

- 2 - de veiller au déroulement des épreuves orales avec possibilité de désigner des enseignants parmi ceux qui ont assuré les cours du certificat d'aptitude pour se joindre à la commission

- 3 - d'arrêter la liste des candidats définitivement admis selon l'ordre du mérite et veiller à sa publication aux facultés et au journaux.

Un procès verbal en est dressé et signé par le président de la commission nationale unique. Un exemplaire du procès verbal est adressé au ministère de l'éducation et des sciences qui établit les certificats d'admission et les communique aux facultés concernées.

Art. 15. - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne, nonobstant les poursuites pénales, l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et son interdiction de participer à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pendant 5 ans.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'éducation et des sciences sur proposition de la commission nationale unique.

Titre IV

Les dispositions finales

Art. 16. - Sont abrogées toutes les dispositions précédentes contraires au présent décret et notamment le décret n° 61-154 du 7 avril 1961 susvisé.

Art. 17. - Les ministres de la justice, des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

REVOCATIONS

Par décret n° 94-1158 du 23 mai 1994.

Monsieur Abderrahmen Ghanem, juge cantonal de Béja est révoqué de ses fonctions à compter du 26 mars 1994 pour avoir failli aux obligations professionnelles et atteinte à la renommée de la justice.

Par arrêté du ministre de la justice du 19 mai 1994.

Monsieur Chedli Bouras huissier-notaire au Fahs, circonscription du tribunal de première instance de Zaghouan, est révoqué de ses fonctions.

DEMISSION D'UN NOTAIRE

Par arrêté du ministre de la justice du 19 mai 1994.

La démission de Monsieur Hamouda Ben Mahmoud El Kéfi notaire à Ben Arous est acceptée.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1159 du 19 mai 1994.

Monsieur Chaouki Moatemri, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de division de l'ordonnancement et de la comptabilité à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 94-1160 du 19 mai 1994.

Monsieur Mohamed Aloui, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division des conventions consulaires à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Liste des ingénieurs des travaux à promouvoir au choix au grade d'ingénieur divisionnaire au titre de l'année 1993

Madame Souad Ghardaddou
Monsieur Mahmoud Ben Zina

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 mai 1994, portant institution d'une concession des mines du 4ème groupe, dite "concession d'El Abbassia", gouvernorat de Sfax

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre IV,

Vu l'arrêté du 10 avril 1991, portant institution du permis de recherche des mines du 4ème groupe n° 594.930 à 594.933 situé dans le gouvernorat de Sfax au lieu dit "Sabkhat Chargui El Abbassia et Sabkhat Alif Ennekhal", en faveur de la société Sel Kerkennah "SOSELKER",

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 28 octobre 1993 sous les numéros 620.721 à 620.724, par laquelle la société Sel Kerkennah a sollicité l'attribution d'une concession des mines du 4ème groupe contenue intégralement dans les limites du périmètre du permis susvisé,

Vu le cahier des charges annexé à la dite demande fixant les obligations souscrites par le pétitionnaire en application des dispositions de l'article 49 du décret susvisé du 1er janvier 1953,

Vu l'arrêté du 29 novembre 1993, portant mise à l'enquête publique d'une demande tendant à obtenir une concession des mines du 4ème groupe, située dans le gouvernorat de Sfax au lieu dit "El Abbassia",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 22 novembre 1993,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - Est instituée, aux conditions du cahier des charges annexé au présent arrêté, une concession des mines du 4ème groupe, située dans le gouvernorat de Sfax au lieu dit "El Abbassia", en faveur de la société Sel Kerkennah, "SOSELKER" dont le siège social est à Erremla-Kerkennah.

Art. 2. - Cette concession qui prendra le nom de "concession d'El Abbassia" est située à l'intérieur d'un périmètre délimité par les numéros de repères des sommets indiqués dans le tableau ci-après, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret susvisé du 1er janvier 1953.

Sommets	N° de repères	Sommets	N° de repères
1	436.562	6	434.558
2	438.562	7	434.560
3	438.560	8	436.560
4	440.560	1	436.562
5	440.558		

Cette concession englobe une superficie de 1600 hectares.

Art. 3. - La durée de la présente concession est fixée à vingt cinq années à compter de la date du présent arrêté.

Tunis, le 19 mai 1994.

Le Ministre de l'Economie Nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 mai 1994.

Monsieur Rachid Dammak est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société El Bouniane et ce, en remplacement de Monsieur Ahmed Saâda.

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1162 du 19 mai 1994.

Monsieur Saddoud Abdelkader, ingénieur principal au ministère du plan et du développement régional (institut national de la statistique) est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 94-1163 du 19 mai 1994.

Monsieur Belloumi Ahmed, ingénieur principal au ministère du plan et du développement régional (institut national de la statistique) est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 94-1164 du 19 mai 1994.

Monsieur Mahmoud Hédi, ingénieur principal au ministère du plan et du développement régional (institut national de la statistique) est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Liste des agents à promouvoir dans le grade d'ingénieur général au titre de l'année 1992

Messieurs :

Zarati Sassi

Moussa Mohamed

Fourati Habib

Jabeur Abdeljelil

Yaïche Mohamed

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 94-1165 du 23 mai 1994, portant approbation des statuts-type des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret du 30 janvier 1937, organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, associations et organismes de toute nature faisant appel au concours de l'Etat, des régions, des communes et des établissements publics,

Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'économie nationale,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont approuvés les statuts-type ci-joints des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire prévus à l'article 5 de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993 relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

STATUTS-TYPE D'UN GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Constitution.

1 - Il est constitué entre les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteur agricole ou de transformateur ou d'exportateur de produits agricoles ou agro-alimentaires et œuvrant dans le secteur de, un groupement dénommé : ".....".

2 - Le groupement est soumis aux dispositions du code de commerce à l'exception de celles relatives à la faillite et au concordat préventif et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993 relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire ainsi qu'aux présents statuts.

3 - Le terme de "groupement" utilisé dans les présents statuts, désigne le groupement interprofessionnel de (s)....

Article 2. - Durée.

La durée du groupement est illimitée.

Article 3. - Siège social.

Le siège social du groupement est fixé à

Toutefois, il peut être transféré à tout autre lieu du pays par décision du conseil d'administration.

Le groupement peut avoir des bureaux dans les régions selon sa spécialité et l'importance de son activité.

Article 4. - Missions.

Le groupement assure, outre les missions fixées par l'article 7 de la loi susvisée n° 93-84 du 26 juillet 1993 les missions spécifiques ci-après :

-
-

Toute intervention du groupement visant la régulation du marché nécessite la coordination préalable avec le ministère de l'économie nationale afin de garantir la réussite de l'intervention et d'assurer un approvisionnement rationnel du marché.

Les missions spécifiques ci-dessus définies, ne peuvent être modifiées que par décision du conseil d'administration après approbation du ministre de l'agriculture.

CHAPITRE II

Adhérents

Article 5. - Adhésion.

1 - Adhèrent au groupement les personnes physiques et morales ayant la qualité de producteurs, de transformateurs ou d'exportateurs de

2 - Il est tenu au siège du groupement un registre des adhésions sur lequel les personnes adhérentes sont inscrites par ordre chronologique d'adhésion et numéro d'inscription.

Article 6. - Obligations des membres.

1 - L'adhésion au groupement entraîne pour l'adhérent les obligations suivantes :

a - œuvrer à la réalisation des missions du groupement et s'en obliger

b - respecter les décisions prises par le conseil d'administration

c - sauvegarder les biens et les intérêts du groupement

d - fournir à l'administration du groupement tous renseignements et informations exigés par l'intérêt du secteur et nécessités par les missions du groupement

e - respecter les mesures et les normes fixées par le groupement en collaboration avec les organismes concernés et visant la promotion de la production et de la qualité des produits dans le secteur et d'une manière générale, la réalisation des missions du groupement.

2 - En cas de non respect des obligations sus-indiquées, le conseil d'administration prend les mesures qu'il juge adéquates et ce sur proposition de son président.

Article 7. - Droits des membres.

Tout adhérent a le droit de :

a) participer à l'administration du groupement selon les modalités définies par les présents statuts

b) bénéficier des services du groupement dans les conditions prévues à l'article 4 des présents statuts et de tous avantages que peut procurer le groupement à ses membres dans le cadre de ses missions

c) présenter toutes propositions et suggestions relatives à l'activité du groupement.

CHAPITRE III

Organisation administrative

Article 8. - Le conseil d'administration.

Le groupement est administré par un conseil d'administration dont le quart des membres représentent l'administration et le reste représente la profession.

A ce titre, ledit conseil comprend :

1 - un représentant du ministre des finances

2 - un représentant du ministre de l'économie nationale

3 - un représentant du ministre de l'agriculture

4 - un représentant du

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de 3 ans par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des ministres et organismes concernés.

Article 9. - Le président du conseil.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres représentant la profession un président et un vice président.

Le président propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à leur bon déroulement.

Il est chargé de veiller à la bonne marche du groupement, à la défense de ses intérêts moraux et matériels et à la réalisation des options arrêtés par le conseil.

Le conseil délègue à son président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement et à l'exécution des décisions du conseil.

Le président du conseil d'administration représente, par délégation du conseil, le groupement en justice tant en demandeur qu'en défendeur.

En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer ses attributions au vice président ou à un membre du conseil d'administration et ce en cas d'empêchement du vice président. Cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée.

Article 10. - Le directeur général.

1 - Le conseil d'administration désigne, conformément à l'avis du ministre de l'agriculture et pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions, un directeur général pour assurer le fonctionnement du groupement.

2 - le directeur général est responsable à l'égard du président du conseil d'administration de la gestion administrative, financière et technique du groupement. A cet effet, tous pouvoirs nécessaires doivent lui être délégués pour lui permettre d'assurer ses fonctions dans des conditions normales.

A cet effet :

- Il veille à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.

- Il a autorité sur tout le personnel qu'il administre, affecte, révoque, recrute et nomme à tous les emplois conformément aux statuts du personnel du groupement.

- Il peut déléguer sous sa responsabilité sa signature aux agents placés sous son autorité.

3 - La rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration dans le cadre du statut du personnel du groupement.

En aucun cas, il ne peut être alloué au directeur général un pourcentage sur le montant des opérations réalisées par le groupement.

4 - Le directeur général doit :

- être de nationalité tunisienne

- ne pas faire l'objet d'une interdiction ni être déchu du droit de gérer ou d'administrer une société.

5 - Le directeur général ne doit ni exercer une activité incompatible avec ses fonctions ni participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle à une activité concurrente à celle du groupement.

Article 11. - Responsabilité des administrateurs.

1 - Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers le groupement ou l'administration concernée ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

2 - Toute convention entre le groupement et l'un de ses administrateurs soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration et ce conformément à l'article 78 du code de commerce.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables ni aux opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés en application de l'article 7 des présents statuts, ni aux opérations normalement effectuées par le groupement en dehors de toute convention particulière.

3 - Les dispositions du paragraphe 2 susvisé sont applicables en cas de convention entre le groupement et un autre organisme dont l'un des administrateurs est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'un de ces cas doit en faire la déclaration au conseil.

4 - Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès du groupement sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par lui un découvert en compte courant ainsi que de se

faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être consenti à l'occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 7 des présents statuts.

Article 12. - Réunions du conseil.

1 - Le conseil d'administration se réunit au siège social du groupement ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de son remplaçant, et à chaque fois que le tiers de ses membres ou de l'administration le demandent.

2 - Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour du conseil et le communique aux ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture et aux membres du conseil 10 jours au moins avant la date de la réunion. Cet ordre du jour doit être accompagné, le cas échéant, des documents à examiner lors de la réunion du conseil d'administration.

La convocation aux réunions du conseil d'administration est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise de la convocation directement à l'intéressé contre reçu.

3 - Le conseil d'administration doit pour délibérer valablement, réunir au moins la majorité de ses membres.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés.

Tout membre du conseil d'administration ne peut être représenté que par un autre membre du conseil et par délégation écrite.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 13. - Délibérations du conseil.

1 - Les délibérations du conseil sont consignées dans ses procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président ou à défaut par son remplaçant et le secrétaire de la séance et par un administrateur qui y a pris part en cas d'empêchement du secrétaire de la séance dans les 10 jours suivant la réunion du conseil. Etablis à l'échéance ci-dessus indiquée, des copies des procès-verbaux doivent être transmises aux membres de conseil d'administration et aux ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Le ministère de tutelle dispose d'un délai d'un mois pour formuler éventuellement les réserves qu'il juge nécessaires. Le conseil d'administration sera informé lors de sa prochaine réunion de la teneur de ces réserves, pour prendre les mesures qui s'imposent.

2 - Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou auprès des tiers sont certifiées par le président du conseil d'administration ou son remplaçant ou par deux administrateurs en fonction.

Article 14. - Pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du groupement, autoriser ou accomplir tous les actes et opérations nécessaires à l'accomplissement de ses missions générales prévues à l'article 7 de la loi susvisée n° 93-84 du 26 juillet 1993 et de ses missions spécifiques fixées par l'article 4 des présents statuts.

A cet effet, le conseil a notamment pour attributions de :

- approuver le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement.
- approuver les bilans et les comptes de gestion et de résultat,
- approuver l'organisation des services du groupement, le statut du personnel et son régime de rémunération

- approuver les marchés et les conventions passés par le groupement

- approuver les contrat-programmes et suivre leur exécution

- soumettre à l'approbation du ministre de l'agriculture tout programme d'intervention susceptible de promouvoir et d'orienter la production du secteur, d'améliorer la qualité des produits et les conditions de leur commercialisation, de régulariser le marché et de développer les débouchés extérieurs

- examiner le compte rendu annuel des activités du groupement

- se prononcer sur toutes opérations d'acquisition ou aliénation d'immeubles

- autoriser la perception des sommes dues au groupement et régler celles qu'il doit

- accepter tous dons et legs

- faire ouvrir tous comptes courants ou comptes de dépôt bancaires ou postaux pour loger les disponibilités de fonds du groupement

- fixer l'emploi des disponibilités

- élire domicile pour le groupement

- proposer toutes les questions relatives à la modification des statuts du groupement

- proposer la dissolution du groupement.

Art. 15. - Gratuité des fonctions d'administrateur.

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement.

Toutefois, il peut être procédé au remboursement au profit desdits membres, le cas échéant et sur leur demande, des frais nécessités par l'exercice de leurs fonctions.

Art. 16. - Délégation des pouvoirs du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres.

Il peut également, pour une ou plusieurs missions déterminées rentrant dans le cadre de ses attributions, conférer des mandats spéciaux à des membres non administrateurs ou à des tiers.

CHAPITRE IV

Dispositions financières

Art. 17. - Budget du groupement :

Le groupement dispose d'un budget propre qu'il arrête annuellement.

Le directeur général établit au plus tard le 31 août de chaque année, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui suit un budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schémas de financement et le soumet au conseil d'administration pour délibération.

Le budget prévisionnel du groupement est soumis, avant le premier octobre de chaque année, à l'approbation des ministres des finances et de l'agriculture.

Art. 18. - Gestion comptable.

La comptabilité du groupement est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale.

Le bilan et les comptes de gestion et de résultat sont arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Art. 19. - Structure du budget du groupement.

Le budget du groupement comprend :

1) en recettes :

- le produit de la taxe fiscale prévue à l'article 12 de la loi susvisée n° 93-84 du 26 juillet 1993

- les revenus de ses activités

- les dons et legs

- les contributions de toute nature que le groupement pourrait percevoir de ses adhérents
- les excédents disponibles des exercices antérieurs
- toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées en vertu des lois et règlements en vigueur

2) En dépenses :

- les frais de fonctionnement du groupement
- les dépenses d'investissement du groupement
- les dépenses d'intervention du groupement au titre de la réalisation de ses missions.

CHAPITRE V

Contrôle et tutelle

Art. 20. - Le groupement est soumis à la tutelle du ministre de l'agriculture et au contrôle du ministre des finances qui communiquent leurs observations et recommandations éventuelles au président du conseil d'administration du groupement.

A cet effet, le président du conseil est tenu :

- d'adresser obligatoirement aux ministres des finances et de l'agriculture le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et ses schémas de financement, copies des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, le bilan et les comptes de gestion et de résultat accompagnés des documents qui leur sont annexés, un état de la situation financière du groupement arrêté à la fin de chaque mois, le rapport de certification légale des comptes ainsi que la lettre de direction.

Arrêtés à leurs échéances ci-dessus indiqués, ces documents doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours

- de produire, à toute demande des ministres des finances et de l'agriculture, la comptabilité du groupement appuyée par les documents justificatifs nécessaires prouvant que le groupement fonctionne conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur et des présents statuts.

Les comptes du groupement sont soumis à une révision effectuée par un membre des experts comptables de Tunisie selon les conditions et les modalités fixées par le décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat.

Art. 21. - Au cas où le contrôle institué par l'article 20 des présents statuts fait apparaître soit une violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit l'inaptitude des administrateurs, soit encore la méconnaissance des intérêts du groupement, le ministre de l'agriculture peut prononcer par arrêté, la dissolution du conseil d'administration et la nomination d'une commission administrative provisoire en attendant la désignation d'un nouveau conseil d'administration dans un délai n'excédant pas six mois.

Si malgré ces mesures, il s'avère que le nouveau conseil d'administration n'est pas capable d'améliorer la situation du groupement, le ministre de l'agriculture peut procéder à la désignation d'une commission provisoire de gestion dont le mandat n'est pas limité dans le temps. Ladite commission sera chargée de gérer le groupement et de préparer les cadres professionnels capables d'assurer sa bonne gestion. Le mandat de la commission provisoire prendra fin dès que la situation du groupement se rétablira.

Si ces mesures s'avèrent inefficaces, le ministre de l'agriculture peut décider la dissolution du groupement.

Le ministre de l'agriculture peut, également, prononcer la dissolution du groupement sur proposition du conseil d'administration ou d'office en cas de violation grave des dispositions de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993 et des présents statuts.

Le ministre de l'agriculture peut en outre prononcer la dissolution d'office du groupement si l'intérêt du secteur l'exige.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Art. 22. - Règlement des contestations.

Toutes contestations qui pourraient s'élever en raison des affaires du groupement sont, préalablement à tout recours en justice, soumis à l'examen du conseil d'administration qui œuvre à leur règlement à l'amiable.

Art. 23. - Opérations de tiers non adhérents.

Le groupement peut admettre des tiers non adhérents à bénéficier de ses services selon des conditions préalablement déterminées par le conseil.

Il ne peut, en aucun cas, leur accorder les mêmes avantages que ceux qu'il réserve à ses adhérents.

Décret n° 94-1166 du 23 mai 1994, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels,

Vu le décret du 22 octobre 1953 relatif au contrôle de la production tunisienne à l'exportation,

Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'office national de l'huile, ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970 tel que modifié par la loi n° 94-37 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 87-10 du 23 mars 1987 portant ratification de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix,

Vu la loi n° 94-12 du 31 janvier 1994 portant ratification du protocole relatif à la prorogation et aux amendements de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 93-2328 du 27 octobre 1993 portant organisation de la campagne oléicole 1993 / 1994,

Vu l'arrêté du 11 février 1957, portant application aux huiles alimentaires, les dispositions du décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 24 mars 1959,

Vu l'avis du ministère de l'économie nationale publié au JORT n° 34 du 29 mai 1992,

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions de l'achat à la production des huiles d'olives, de leur exportation, de l'importation des huiles végétales destinées à la consommation, de

la vente de l'huile d'olive et des huiles destinées au mélange et des huiles propres à la consommation au stade du gros dans le marché intérieur ou partie de ces opérations par les personnes physiques ou morales.

CHAPITRE DEUX

De l'exportation de l'huile d'olive

Art. 2. - Les exportateurs de l'huile d'olive doivent :

1) disposer, à titre de propriété ou de location, de centres de collecte d'huile d'olive. Ces centres doivent répondre aux conditions techniques et sanitaires que le ministre de l'agriculture fixe par arrêté.

La vérification de la conformité desdits centres aux conditions techniques et sanitaires susvisées est effectuée sur avis d'une commission instituée à cet effet par décision du ministre de l'agriculture sur proposition des ministères et organismes concernés.

2) disposer d'un laboratoire pour les analyses physico-chimiques et organoleptiques ou passer un contrat avec un laboratoire agréé par le ministre de l'économie nationale pour assurer les analyses précitées.

Art. 3. - Les exportateurs de l'huile d'olive s'approvisionnent en huile d'olive auprès de l'office national de l'huile ou auprès d'autres fournisseurs.

Les centres des fournisseurs doivent répondre aux conditions techniques et sanitaires citées à l'article deuxième du présent décret.

Art. 4. - Les personnes visées à l'article premier du présent décret peuvent exporter l'huile d'olive sur tous les marchés extérieurs.

Toutefois, l'exportation dans le cadre du quota annuel accordé à la Tunisie par l'union européenne, ne peut être effectuée que d'une manière directe par l'office national de l'huile ou pour son compte par un intermédiaire.

Art. 5. - Les personnes physiques ou morales désirant entreprendre l'exportation de l'huile d'olive sont tenues d'obtenir une autorisation délivrée, à cet effet, par le ministre de l'agriculture après avis de la commission technique créée par l'article 7 du présent décret.

Art. 6. - Les demandes d'obtention de l'autorisation d'exportation de l'huile d'olive sont adressées au ministre de l'agriculture accompagnées d'un dossier comprenant les documents suivants :

- copie de l'inscription au registre du commerce
- copie du numéro de code en douane
- copie de la déclaration d'exercice de l'activité auprès du bureau de contrôle des impôts et de l'identifiant fiscal
- le titre de propriété ou copie du contrat de location de locaux de collecte et / ou de stockage d'huile d'olive avec justification du respect des conditions prévues à l'article 2 du présent décret
- le titre de propriété d'un laboratoire ou contrat d'analyse conclu avec un laboratoire d'analyses physico-chimiques et organoleptique de l'huile d'olive accompagnés de l'agrément du ministre de l'économie nationale.

Art. 7. - Il est créé, auprès du ministre de l'agriculture, une commission consultative dénommée "commission d'agrément des activités d'exportation de l'huile d'olive chargée d'examiner les demandes formulées par les personnes physiques ou morales désirant exercer l'activité d'exportateur d'huile d'olive.

Art. 8. - La commission visée à l'article précédent est composée comme suit :

- un représentant du ministre de l'agriculture : président
- un représentant du ministère de l'économie nationale : membre
- un représentant de l'office nationale de l'huile : membre
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat : membre

- un représentant du centre de promotion des exportations : membre.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale de la planification, du développement et des investissements agricoles au ministère de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont l'avis peut être utile pour les travaux de la commission.

Art. 9. - La commission susvisée se réunit sur convocation de son président et ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Les avis de la commission sont formulés à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. - Les membres de la commission susvisée sont désignés, pour 3 ans, par décision du ministre de l'agriculture sur proposition des administrations et organisations intéressées.

Art. 11. - La commission susvisée propose au ministre de l'agriculture l'octroi de l'agrément aux personnes physiques ou morales pour l'exportation de l'huile d'olive.

En cas de proposition de refus de l'agrément, l'avis de la commission doit être motivé.

Art. 12. - Les exportateurs d'huile d'olive sont tenus de respecter les normes fixées dans le cadre de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive ratifié par la loi n° 87-10 du 23 mars 1987.

Art. 13. - Sous réserve des dispositions pénales en vigueur et en cas du manquement à l'une des conditions du présent chapitre, le ministre de l'agriculture peut retirer l'agrément après avis de la commission susvisée.

CHAPITRE TROIS

De l'importation des huiles de Soja et de Colza

Art. 14. - L'importation des huiles de Soja et de Colza demeure soumise à la réglementation y afférente et notamment l'avis du ministère de l'économie nationale publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 34 du 29 mai 1992 relatif à la modification de la liste des produits libres à l'importation publiée en annexe de l'avis aux importateurs et aux exportateurs du 27 novembre 1981 portant liste des produits libres à l'importation, soumis à carte d'importation, contingentés à l'importation et prohibés à l'exportation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par l'avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 7 du 31 janvier 1992 et par le cahier des charges établi à cet effet.

CHAPITRE QUATRE

De la commercialisation intérieure des différents types d'huiles alimentaires

Art. 15. - La commercialisation intérieure des différents types d'huiles alimentaires demeure régie par la législation relative à la concurrence et aux prix, à l'organisation du commerce de distribution et aux dispositions réglementaires portant organisation des campagnes oléicoles.

Art. 16. - Les ministres de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1167 du 23 mai 1994.

Monsieur Mohamed Lamine Ben Toumia, ingénieur en chef est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Gabès à compter du 12 août 1993.

Par décret n° 94-1168 du 19 mai 1994.

Monsieur Mohamed Ajili, ingénieur en chef est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Kairouan et ce à compter du 29 décembre 1993.

Par décret n° 94-1169 du 19 mai 1994.

Monsieur Habib Jerbi, ingénieur en chef est chargé des fonctions de chef de division des études et de développement agricoles au commissariat régional au développement agricole de Sfax et ce à compter 29 décembre 1993.

Par décret n° 94-1170 du 19 mai 1994.

Monsieur Salem Daly, ingénieur en chef est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

Par décret n° 94-1171 du 19 mai 1994.

Monsieur Messaoud Beguir, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-1172 du 19 mai 1994.

Monsieur Hédi Labiadh, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef d'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-1173 du 19 mai 1994.

Monsieur Salah Ben Mehrez, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la réforme des structures agraires à la direction de la législation et du contentieux au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 94-1174 du 19 mai 1994.

Monsieur Lamine Ben Hammadi, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments et du matériel à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

ORDRE DU MERITE AGRICOLE

Par décret n° 94-1183 du 19 mai 1994.

L'ordre du mérite agricole grade chevalier, est attribué aux personnes ci-après désignées :

Messieurs et Madames :

Hassen Janhani

Béchir Bouzaïde

Boubaker Bousbi
Mohamed Bécha
Taïeb Jalel
Fatma Arbi
Salah Mtibâa
Abdallah Mallek
Bedr Ben Ammar
Khelifa Harzallah
Kalii Khaldi
Ali Dbya
Mohamed Rahmani
Mohamed Chaâbane
Ahmed Ben Mohamed Ben Ali Ben Ammar
Mansour Bouraoui
Mohamed Habib Ben Saïd
Mohamed Ben Ali Mahjoub
Chedly Belgueid
Noureddine Akrimi
Abderrazak Ben Amor Hichri
Afif Chiboub
Mustapha Ben Abdelkader Ben Mohamed Gzal
Taher Ben Alaya Belhadj
Hédi Ben Amor Abidi
Ammar Roueissa
Ayed Ben Younès Mahjoubi
Azaiz Ben Mabrouk Ben Farhat Mansouri
Abidi Ben Brahim Ben Arbi Bouhija
Hassen Ben Mustapha Belhadj Ali
Salem Ben Belgacem Ben Hassen Souibki
Chehla Bent Mezgenni Ben Ahmed Jraïdia
Mohamed Moncef Ben Tahar Haffouz
Mohamed Ben Ali Baklouti
Mohamed Mansour Mhenni
Habib Ben Mohamed Fkih Saïd
Mustapha Ben Amor
Sadok Ben Khedr Khadry
Ali Ben Belgacem Hares
Mohamed Arbi Haffoudi
Omrane Ben Ali Ben Mohamed Ben Ameer
Mohamed Ben Ammar Ben Tahar Azzouz
Messaoud Ben Mabrouk Ben Dhaou Hadhek
Ridha Chtourou
Taoufik Ben Ammar

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994 fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement d'inspecteurs centraux de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 20 octobre 1981, fixant le règlement et les programmes des concours internes et externes pour le recrutement des inspecteurs centraux, des inspecteurs, des attachés d'inspection, des contrôleurs et des agents de constatation de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les inspecteurs centraux de la conservation de la propriété foncière sont recrutés :

A - par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme des études approfondies en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date de déroulement du concours.

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 50% des vacances d'emplois prévues par l'effectif des cadres et non pourvues par la nomination directe parmi les promotions sortantes d'une école de formation créée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

B - par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux inspecteurs de la conservation de la propriété foncière titulaires, qui à la date de déroulement du concours ont accompli au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade.

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 40% des vacances d'emplois prévues par l'effectif des cadres non pourvues par voie de promotion parmi les inspecteurs de la conservation de la propriété foncière ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

Art. 2. - Les deux concours externe et interne pour le recrutement des inspecteurs centraux de la conservation de la propriété foncière sont ouverts par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières qui fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription aux concours
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les deux concours externe et interne auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A - pour les candidats externes :

- 1) une demande de candidature établie sur papier libre
- 2) une copie de la carte d'identité nationale
- 3) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours

4) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (01) an à la date du concours

5) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours

6) une pièce établissant la situation régulière du candidat au regard de la loi sur le recrutement de l'armée

7) un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

B - pour les candidats internes :

la demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe "A" ci-dessus

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef d'administration

3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la conservation de la propriété foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la conservation de la propriété foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A - Les épreuves écrites :

- 1) une épreuve de culture générale
- 2) une épreuve en droit
- 3) une épreuve pratique
- 4) une épreuve au choix du candidat portant sur l'une des matières suivantes :

- l'organisation politique et administrative de la Tunisie
- les sciences économiques
- la législation financière

B - L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme suivi d'une conversation avec les membres du jury le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, et au cas où le candidat veut changer de sujet, la note attribuée sera divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe au présent arrêté.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
A - Epreuves écrites :		
1) culture générale	4 h	2
2) épreuve de droit	4 h	2
3) épreuve pratique	3 h	1
4) épreuve au choix du candidat soit sur :	3 h	1
- l'organisation politique et administrative de la Tunisie		
- les sciences économiques		
- la législation financière		
B - Epreuve orale :		
- préparation	30 mn	
- exposé	30 mn	1
- discussion	15 mn	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues sur l'ensemble des épreuves.

Le jury du concours rapportera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à soixante (60) points aux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un minimum de soixante dix (70) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité est donnée au plus âgé
- au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux épreuves écrites, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'inspecteur central de la conservation de la propriété foncière est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 20 octobre 1981.

Tunis, le 19 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Annexe

Concours pour le recrutement des inspecteurs centraux de la conservation de la propriété foncière

1) Epreuve de culture générale :

un sujet se rapportant à des événements politiques ou économiques ou sociaux à l'échelle nationale ou internationale.

2) Epreuve en droit :

A - Droit foncier :

- les droits réels
- le régime juridique de la propriété des terres agricoles
- le droit de préemption
- la propriété des immeubles divisés par étages ou par appartements
- l'indivision foncière
- la prescription acquisitive
- l'immatriculation foncière : régime juridique, procédure, et effets
- le titre foncier
- le livre foncier
- les obligations du conservateur de la propriété foncière
- les obligations de celui qui requiert une inscription
- la force probante de l'inscription au livre foncier
- la radiation des inscriptions
- les inscriptions conservatoires sur le livre foncier
- les conditions de forme et de fond des inscriptions sur le livre foncier
- les charges immobilières
- la mougharsa et son inscription sur le livre foncier
- les rentes d'enzel et leur liquidation
- la dissolution et la liquidation des habous immatriculés
- le régime juridique des opérations immobilières intéressant les non-tunisiens.

B - Le statut personnel :

- l'héritage, "la fridha", la donation, le leg.

C - Le code de la nationalité.

D - Droit civil :

- la théorie générale des obligations et des contrats
- la responsabilité civile
- effets des obligations et leurs extinctions
- vente, échange
- le mandat
- la théorie de la preuve.

E - Droit commercial :

- les sociétés
- le concordat préventif et la faillite.

F - Droit pénal :

- la responsabilité pénale
 - les infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés
 - la preuve en matière pénale.
- G - Droit administratif :
- la responsabilité administrative
 - l'expropriation pour cause d'utilité publique
 - la fonction publique : recrutement - discipline
 - le contentieux administratif
 - les actes administratifs.

- H - La procédure civile et commerciale :
- les compétences des juridictions civiles
 - la procédure devant les tribunaux
 - la représentation de l'Etat et des établissements publics devant les tribunaux
 - les saisies préventives et les saisies exécutoires.
- I - La procédure pénale :
- action publique et action civile
 - la procédure devant les juridictions pénales
 - la constitution de partie civile et ses conséquences.
- J - La procédure administrative :
- la compétence du tribunal administratif
 - la procédure devant le tribunal administratif
 - le sursis à l'exécution des décisions administratives.
- 3) Epreuve pratique :
- rédaction d'une minute d'un titre foncier au vu d'un jugement d'immatriculation ou au vu d'un ensemble d'inscriptions
 - rédaction d'un rapport concernant une demande d'ordonnance sur requête
 - rédaction d'un rapport concernant un litige relatif à une inscription au livre foncier
 - établissement d'une note ou d'un rapport portant sur une question d'ordre pratique afférente à l'activité de l'un des services de la conservation de la propriété foncière.
- 4) Epreuve au choix du candidat :
- A - Epreuve en organisation politique et administrative de la Tunisie :
- les institutions politiques
 - les libertés publiques
 - l'organisation administrative de la Tunisie.
- B - Epreuve en sciences économiques :
- les relations économiques internationales
 - la politique économique
 - la planification
 - la macro économie
 - croissance et développement.
- C - Epreuve en législation financière :
- le budget de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif (principes - préparation - vote - exécution et contrôle)
 - le code de la comptabilité publique.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994 fixant le règlement et le programme du concours externe pour le recrutement des proposés de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Les proposés de la convention de la propriété foncière sont recrutés : Par voie de concours externe sur épreuves

ouvert aux candidats ayant accompli six (6) années d'enseignement primaire et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date de déroulement du concours.

Art. 2. - Le concours externe pour le recrutement des proposés de la conservation de la propriété foncière est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières qui fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

- 1) une demande de candidature établie sur papier libre
- 2) une copie de la carte d'identité nationale
- 3) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours
- 4) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (01) an à la date du concours
- 5) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours
- 6) une pièce établissant la situation régulière du candidat au regard de la loi sur le recrutement de l'armée
- 7) un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la conservation de la propriété foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la conservation de la propriété foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - Le concours comporte des épreuves écrites pour l'admission.

- 1) Epreuve de rédaction sur un sujet d'ordre général (durée : 2 heures, coefficient : 1)
- 2) Epreuve sur les attributions et l'organisation de la conservation de la propriété foncière (durée : 2 heures, coefficient : 1).

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à vingt (20) points pour les des épreuves écrites.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livre, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 12. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de préposé de la conservation de la propriété foncière est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Les candidats déclarés admis seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration.

Tunis, le 19 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 1er février 1989, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" de la conservation de la propriété foncière dans le grade de contrôleur,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière les agents temporaires de la catégorie "B" exerçant à la conservation de la propriété foncière durant au moins cinq (5) ans à la date de déroulement de l'examen.

Art. 2. - L'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières qui fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de département

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie "B"

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la conservation de la propriété foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la conservation de la propriété foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture de l'examen.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

- 1 - une épreuve de culture générale
- 2 - une épreuve pratique portant sur les affaires foncières.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Natures des épreuves	Durée	Coefficient
1 - Epreuve de culture générale	2 H	1
2 - Epreuves pratique portant sur les affaires foncières	2 H	1

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues sur l'ensemble des épreuves.

Le jury du concours rapportera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à vingt (20) points aux épreuves écrites. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves, la priorité sera accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livre, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 15. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 1er février 1989.

Tunis, le 19 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Annexe

Examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière

1) Epreuve de culture générale :

- la constitution tunisienne et l'organisation des pouvoirs
- les administrations centrales, régionales et les établissements publics
- la relation entre l'administration et le citoyen
- la politique économique et sociale
- l'organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la conservation de la propriété foncière
- le statut de la fonction publique
- le statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière.

2) Epreuve pratique portant sur les affaires foncières :

- rédaction d'un sujet se rapportant aux affaires foncières
- rédaction d'une minute d'inscription d'une opération immobilière dans le livre foncier
- rédaction d'une minute de certificat de propriété
- rédaction ou vérification d'une minute d'un titre foncier
- décompte des droits ou redevances à percevoir pour un certificat de propriété ou de co-propriété ou afférent à un dossier d'inscription d'une opération foncière ou à la rédaction d'un acte
- étude d'un acte immobilier à inscrire
- établissement d'une note ou d'un rapport portant sur une question d'ordre pratique afférente à l'activité de l'un des services de la conservation de la propriété foncière.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 19 mai 1994, fixant le règlement et les programmes de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière un examen professionnel pour la titularisation de quinze (15) agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen visé ci-dessus se dérouleront à Tunis les 1er et 2 juillet 1994.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 1er juin 1994.

Tunis, le 19 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 mai 1994 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 22 août 1986, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" de la conservation de la propriété foncière dans le grade d'agent de constatation,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière, les agents temporaires de la catégorie "C" exerçant à la conservation de la propriété foncière durant au moins cinq (5) ans à la date de déroulement de l'examen.

Art. 2. - L'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière est ouvert

par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières qui fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de département

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie "C"

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la conservation de la propriété foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la conservation de la propriété foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture de l'examen.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

- 1 - une épreuve de culture générale
- 2 - une épreuve pratique portant sur les affaires foncières.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Natures des épreuves	Durée	Coefficient
1 - Epreuve de culture générale	2 H	1
2 - Epreuves pratique portant sur les affaires foncières	2 H	1

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues sur l'ensemble des épreuves.

Le jury du concours rapportera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à vingt (20) points aux épreuves écrites. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves, la priorité sera accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livre, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 15. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 22 août 1986.

Tunis, le 20 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Mustapha Bouaziz

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Annexe

Examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière

1) Epreuve de culture générale :

- la constitution tunisienne et l'organisation des pouvoirs
- les administrations centrales, régionales et les établissements publics

- la relation entre l'administration et le citoyen

- la politique économique et sociale

- l'organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et de la conservation de la propriété foncière

- le statut de la fonction publique

- le statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière.

2) Epreuve pratique portant sur les affaires foncières :

- rédaction d'un sujet se rapportant aux affaires foncières

- rédaction d'une minute d'inscription d'une opération immobilière dans le livre foncier

- rédaction d'une minute de certificat de propriété

- rédaction ou vérification d'une minute d'un titre foncier

- décompte des droits ou redevances à percevoir pour un certificat de propriété ou de co-propriété ou afférent à un dossier d'inscription d'une opération foncière ou à la rédaction d'un acte

- établissement d'une note ou d'un rapport portant sur une question d'ordre pratique afférente à l'activité de l'un des services de la conservation de la propriété foncière.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 20 mai 1994 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 19 mai 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" de la conservation de la propriété foncière dans le grade d'agent de constatation,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière un examen professionnel pour la titularisation de dix (10) agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade d'agent de constatation de la conservation foncière.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen visé ci-dessus se dérouleront à Tunis les 1er et 2 juillet 1994.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 1er juin 1994.

Tunis, le 20 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-873 du 19 avril 1993, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière les ouvriers titulaires :

- classés au moins à la catégorie V,

- exerçant à la conservation de la propriété foncière durant au moins cinq (5) années à la date de déroulement de l'examen professionnel et ayant accompli six (6) années d'enseignement primaire.

Art. 2. - L'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières qui fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen

- la date de clôture de la liste d'inscription

- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de département

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans sa catégorie.

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la conservation de la propriété foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la conservation de la propriété foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture de l'examen.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites pour l'admission :

1 - une épreuve de culture générale se rapportant à la vie professionnelle des agents de l'Etat (durée : 2 heures, coefficient 1)

2 - une épreuve portant sur les travaux accomplis par le préposé (durée : 2 heures, coefficient 1).

Le programme des épreuves est fixé en annexe

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues sur l'ensemble des épreuves.

Art. 9. - Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à vingt (20) points aux épreuves écrites. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves, la priorité sera accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livre, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Tunis, le 19 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Annexe

Examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade d'agent de constatation de la propriété foncière

1) Epreuve de culture générale :

- l'organisation de la conservation de la propriété foncière,
- le statut de la fonction publique
- le statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière.

2) Epreuve pratique portant sur les affaires foncières :

- rédaction de la minute de l'inscription d'une opération immobilière sur le livre foncier,
- rédaction de la minute d'un certificat de propriété
- rédaction ou vérification de la minute d'un titre foncier

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration d'ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 19 mai 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration d'ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière un examen professionnel pour l'intégration de cinq (5) ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade d'agent de constatation de la conservation foncière.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen visé ci-dessus se dérouleront à Tunis les 1er et 2 juillet 1994.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 1er juin 1994.

Tunis, le 19 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories III, et IV dans le grade de préposé de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 93-873 du 19 avril 1993, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade de préposé de la conservation de la propriété foncière les ouvriers titulaires :

- classés au moins à la catégorie III,
- exerçant à la conservation de la propriété foncière durant au moins cinq (5) années à la date de déroulement de l'examen professionnel.

Art. 2. - L'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers dans le grade de préposé de la conservation de la propriété foncière est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières qui fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de département

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans sa catégorie.

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la conservation de la propriété foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la conservation de la propriété foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture de l'examen.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites pour l'admission :

1 - une épreuve de culture générale se rapportant à la vie professionnelle des agents de l'Etat (durée : 2 heures, coefficient 1)

2 - une épreuve portant sur les travaux accomplis par le préposé (durée : 2 heures, coefficient 1).

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à vingt (20) pour l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves, la priorité sera accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livre, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de préposé de la conservation de la propriété foncière est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Tunis, le 19 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 mai 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration d'ouvriers appartenant aux catégories III et IV dans le grade de préposé de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des personnels de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du 19 mai 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration d'ouvriers appartenant aux catégories III et IV dans le grade de préposé de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière un examen professionnel pour l'intégration de cinq (5) ouvriers appartenant aux catégories III et IV dans le grade de préposé de la conservation foncière.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen visé ci-dessus se dérouleront à Tunis les 1er et 2 juillet 1994.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 1er juin 1994.

Tunis, le 19 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1175 du 19 mai 1994.

Monsieur Imed Touibi, conseiller des services publics est chargé des fonctions de sous-directeur des marchés à la direction générale de planification, de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATION

Par décret n° 94-1197 du 30 mai 1994.

Monsieur Mehrez Ben Cheikh, architecte général, est nommé en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire pour occuper les fonctions de directeur général de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DU TRANSPORT

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 94-1178 du 23 mai 1994.

Monsieur Ali Ridha El Hicheri, administrateur général, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er septembre 1994.

Liste des agents à promouvoir au grade d'officier principal de première classe de la marine marchande au titre de l'année 1993 au ministère du transport

- Khadhar Sahbi
- Zouaoui Moussa

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef au titre de l'année 1993 au ministère du transport

- Chettaoui Nabil
- Mannai Salah
- Guiza Salaheddine
- Rjab Sarra

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 94-1177 du 23 mai 1994.

Monsieur Sghaïer Abdelli, inspecteur des P.T.T. est chargé des fonctions de chef de service commun à la direction régionale des communications de Gafsa relevant du ministère des communications.

CREATION D'ETABLISSEMENTS POSTAUX

Par arrêté du ministre des communications du 20 mai 1994.

Sont créés les bureaux de poste de plein exercice ci-après :

Dénomination du bureau	Classe	Gouvernorat
Ksar Saïd	5ème	Tunis
Khaznadar	5ème	Tunis
Yesminette	6ème	Ben Arous
Soliman Sud	6ème	Nabeul
Bizerte Bougatfa	6ème	Bizerte
Cité Ennour	6ème	Sfax
Kebili Bayez	6ème	Kebili
Douz Chargui	6ème	Kebili
Kebili Aouina	6ème	Kebili
Sidi Zaïed	6ème	Mednine
Methania	6ème	Mednine
Chebika du Djerid	6ème	Tozeur
Tozeur Chokrati	1ère	Tozeur

Sont créées les recettes supplémentaires indiquées ci-après :

Dénomination du bureau	Bureau d'attache	Gouvernorat
Chorfech	Sidi Thabet	Ariana
Essed Nord	Sidi Bou Ali	Sousse
Kroussia	Sidi El Hani	Sousse

Dénomination du bureau	Bureau d'attache	Gouvernorat
Ain Mdhaker	Enfidha	Sousse
Sidi Khelifa	Bouficha	Sousse
El Hedadra	Menzel Kamel	Monastir
Chahda	Chorbane	Mahdia
Zelba	Sidi Elouane	Mahdia
Ouled Jaballah	Mellouleche	Mahdia
Bouattouch	El Hamma	Gabès
Telmine	Rabta	Kebili
Saïdane	Kebili	Kebili
Jorf	Medenine	Medenine
Hourria	Ghomrassen	Tataouine
Essaâda	Tataouine	Tataouine
Bir Amir	Ramada	Tataouine
Kef Derbi	Gafsa	Gafsa
Borj El M'dhila	Jebel M'dhila	Gafsa
Dhafria	Tamagza	Tozeur
Oued Miu	Sebeitla	Kasserine
El Grine	El Ayoun	Kasserine
El Ghabet	Kairouan	Kairouan
El Bourgi	Kairouan Sud	Kairouan
Aïn Sinan	Kalaat Sinan	Le Kef
Boujaber	Kalaat Sinan	Le Kef
Hakim	Oued Mliz	Jendouba
Essafina	Makthar	Siliana
Hababsa Sud	Rohia	Siliana
Ezzeriba	Siliana	Siliana

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 94-1178 du 20 mai 1994.

Monsieur Ali Ben Necib Zaâbouti, professeur de l'enseignement secondaire est déchargé des fonctions de directeur du centre régional de l'éducation et de la formation continue de Gafsa.

Par décret n° 94-1179 du 20 mai 1994.

Monsieur Mohamed Saïed Kasraoui, inspecteur de l'enseignement primaire est déchargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Zaghouan à compter du 1er septembre 1994.

Arrêté des ministres de l'éducation et des sciences, de l'agriculture et des communications du 3 juin 1994, modifiant et complétant l'arrêté du 12 avril 1994, fixant les programmes des épreuves de concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs.

Les ministres de l'éducation et des sciences, de l'agriculture et des communications,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994 insistant et organisant des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et notamment son article 3,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et des sciences, de l'agriculture et des communications du 24 mars 1994, fixant la

liste des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et des sciences, de l'agriculture et des communications du 12 avril 1994 fixant les programmes des épreuves des concours nationaux d'entrée aux cycles de formations d'ingénieurs,

Arrêtent :

Article premier : Les paragraphes "a et b " de l'article 3 de l'arrêté des ministres de l'éducation et des sciences, de l'agriculture et des communications du 12 avril 1994 susvisé sont modifiés et complétés comme suit :

Art. 3 (nouveau) : Les programmes des épreuves de concours en biologie sont les suivants :

a) Mathématiques : (notion d'algèbre élémentaire, nombres complexes et trigonométrie, géométrie, polynômes et fractions rationnelles, algèbres linéaire, nombres réels, suite numériques, fonctions d'une variable réelle, fonctions de plusieurs variable, fonctions dérivables, fonctions usuelles, calcul intégral, calcul des primitives, développements limitée, intégrales généralisées, série numériques, suite et séries de fonctions, équations différentielles, intégrales curvilignes et multiples, probabilités et statistiques, concepts de base de probabilité, probabilités conditionnelles, variables aléatoires discrètes réelles, moments).

b) Physique : (cinématique, dynamique du point, dynamique du solide, mécanique des fluides, électrostatique, électrocinétique, magnétostatique, régimes variable, électronique, ondes acoustiques, ondes électromagnétiques, optique géométrique, optique physique, physique nucléaire, thermodynamique).

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.

Tunis le 3 juin 1994

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Mohamed Charfi

Le Ministre de l'Agriculture

M'hamed Ben Rejeb

Le Ministre des Communications

Habib Lazreg

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 94-1181 du 20 mai 1994.

Monsieur Azaïz Antit, attaché de recherches, est chargé des fonctions d'inspecteur régional du patrimoine du Sahel à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture.

En application des dispositions de l'article 22 du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 94-1181 du 23 mai 1994.

Le Docteur Basly Mohamed Sahbi, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de l'unité de coopération technique au ministère de la santé publique.

Conformément à l'article 28 du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Arrêté du ministre de la santé publique du 19 mai 1994, portant création et organisation d'un comité technique pour la prévention et la lutte contre les anthroponozoonoses.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 8,

Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative au maladies transmissibles et notamment son article 2,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Arrête :

Article premier : Il est créé auprès du ministre de la santé publique un comité technique consultatif dénommé " Le comité technique pour la prévention et de la lutte contre les anthroponozoonoses ".

Art. 2. - Le comité technique pour la prévention et la lutte contre les anthroponozoonoses a pour mission de :

- contribuer à l'élaboration du programme nationale de prévention et de la lutte contre les anthroponozoonoses, conformément aux principes de la politique sanitaire en vigueur,

- proposer les objectifs et les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre d'une approche multidimensionnelle des problèmes de prévention et de lutte contre les anthroponozoonoses,

- proposer les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour évaluer l'exécution des stratégies de lutte contre les anthroponozoonoses

- donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises dans le cadre de l'ordre du jour de ses réunions.

Art. 3. - Les membres du comité technique pour la prévention et la lutte contre les anthroponozoonoses sont nommés par décision du ministre de la santé publique sur proposition des départements ou organismes concernés.

Art. 4. - Le comité peut adjoindre à ses travaux toutes personne ayant une compétence particulière pour la question mise à l'étude.

Art. 5. - Le comité peut créer en son sein des groupes d'études pour la réalisation de sa mission .

Art. 6. - Le secrétariat du comité est assuré par la direction des soins de santé de base;

Art. 7. - le comité se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et toutes les fois que cela est nécessaire.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président du comité.

Art. 8. - Le comité émet ses avis à la majorité des deux tiers de ses membres présents.

Les travaux du comité sont consignés dans des procès-verbaux.

Tunis, le 19 mai 1994

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi Mhéné

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 20 mai 1994.

Madame Fekih Amel, est désignée membre représentant le ministère de l'économie nationale au conseil d'administration de la caisse des retraites du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports et ce en remplacement de Monsieur Berkhaïes Mohsen.